I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1098/2026, de 22 de octubre, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno verde, en el término municipal de Lerma (Burgos), titularidad de «Iberhidrógeno, S.L.». Expte.: 560-23-AABU.

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por Iberhidrógeno, S.L., para planta de Producción de Hidrógeno verde, en el municipio de Lerma (Burgos) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Con fecha 17 de enero de 2023, Iberhidrógeno, S.L. solicita autorización ambiental para un Planta de producción H2 verde, ubicada en el municipio de Lerma (Burgos).

Consta en el expediente informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Lerma (Burgos).

A lo largo de la tramitación del expediente se requiere documentación adicional sobre distintos aspectos del proyecto.

Segundo.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, somete al trámite de Información Pública y consulta a las administraciones la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 103 de 29 de mayo de 2024. A los efectos del procedimiento de evaluación ambiental, esta información pública incluye los sistemas de generación de energía eléctrica las conexiones con la planta de hidrógeno y la planta de hidrógeno objeto de autorización ambiental. Durante este trámite no se recibieron alegaciones.

Tercero.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:

– Agencia de Protección Civil

– Emisiones a la atmósfera

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se solicita informe al Ayuntamiento de Lerma sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que son de su competencia.

El contenido de los informes recibidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de la autorización ambiental.

Cuarto.– Con fecha 21 de noviembre de 2025 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución de 13 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el «Proyecto de generación de hidrógeno verde Iberlerma H2», en los términos municipales de Lerma y Quintanilla de la Mata (Burgos), promovido por «Iberhidrógeno, S.L.»

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/11/21/pdf/BOCYL-D-21112025-17.pdf

Quinto.– Con fecha 10 de abril de 2026 el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, emite informe.

Sexto.– Con fecha 24 de abril de 2026 se inicia el trámite de audiencia a los interesados. Durante este periodo no se reciben alegaciones.

Séptimo.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de la revisión de la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Real

Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El presente proyecto se refiere a una nueva actividad incluida en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; en concreto en el epígrafe 4.2 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como: a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Conceder autorización ambiental para planta de Producción de Hidrógeno a partir de fuentes renovables, en el municipio de Lerma (Burgos), titularidad de Iberhidrógeno, S.L.

La autorización ambiental integra:

- Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica y acústica, de acuerdo con la normativa aplicable.

- Las condiciones relativas a la producción de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la normativa aplicable.

- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.

- El condicionado de la declaración de impacto ambiental.

Segundo.– La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo II con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental serán:

- El Anexo I: «Descripción de la Instalación y de la actividad», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.

- El Anexo II «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los que deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de esta y cierre de la instalación.

Tercero.– A partir del otorgamiento de la autorización ambiental (fecha de publicación de la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad, conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La comunicación de la puesta en marcha se realizará con carácter previo al inicio de actividad, mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD

1. *Datos del establecimiento.*

DATOS DEL CENTRO			
Denominación del centro: IBERLERMA H_2			
Titular de las instalaciones: IBERHIDRÓGENO, S.L.			
Domicilio social: Paseo Marqués de Zafra 5, (28028) MADRID			
Actividad: planta de Producción de Hidrógeno verde			
DNI/NIF/NIE: B67632299	PRTR:	NIMA:	
Provincia: Burgos	Municipio: Lerma	Código postal: 09340	
Dirección centro: polígono 621, Parcela 5324			
UTM X(m): 435336	UTM Y(m): 4649638	Huso: 30	DATUM ETRS89
Referencia catastral	09197A621053240000GP		
Superficie parcela: 78,18 ha	Superficie construida: 13.290 m^2		

2. *Clasificaciones ambientales.*

CLASIFICACIONES AMBIENTALES		
CNAE (principal)	C2059–Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.	
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.	Epígrafe IPPC (principal)	4.2 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como: a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
	Epígrafe IPPC (secundario)	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental	Anexo I 5.a.2.i Resolución de 13 de noviembre de 2025, https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/11/21/pdf/BOCYL-D-21112025-17.pdf	
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.		B04041606
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.		No aplica
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.		No aplica
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.		No aplica

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.					No aplica
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos…… ☒				Pendiente de inscripción
	Productor de residuos peligrosos (<10t).. ☒				Pendiente de inscripción
	Productor de residuos peligrosos (>10t).. ☐				
	Gestor de residuos peligrosos.....…….....… ☐				
	Gestor de residuos no peligrosos .....…… ☐				
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.					35.21. Producción de gas.
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas					No afectado
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental					Afectada por ser actividad IPPC
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León					La instalación está localizada en una zona tipo 4
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/ fosa…)
	De proceso	☐	☐	☒	☐
	Sanitarias	☐	☐	☐	☒
	Pluviales	☐	☐	☐	☒
Sistema de gestión medioambiental	No definido a implantar antes del inicio de la actividad				
Sistema de eficiencia energética	No definido				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicable/s	DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/902 DE LA COMISIÓN de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo				

3. *Instalación.*

La instalación se sitúa en el polígono 621, parcela 5324 y dentro de esta en una parcela de 78,18 ha.

La planta de producción de hidrógeno se proyecta una zona industrial de aprox. 13.290 m² donde se disponen los principales equipos y servicios. Esta zona alberga un edificio eléctrico y de control de 20 m × 20 m, con dependencias asociadas a control, servicios y apoyo a la operación, y un edificio de proceso y producción de hidrógeno de 32 m x 30 m (960 m²), donde se integra el sistema de electrólisis y los equipos auxiliares de la planta. Igualmente, en este edificio se ubicará la planta de tratamiento de aguas, el sistema de dosificación química, la sala de bombas contraincendios, la sala de gases y de aire comprimido, y las dos salas de compresores. En las salas en las que existan productos químicos se realizarán drenajes y arquetas para su recogida y evitar posibles vertidos, el suelo será de hormigón con un acabado con pintura epoxi adecuado a los productos químicos instalados. Se instalarán cubetos de retención de acuerdo con normativa de aplicación en función de los productos y el volumen de almacenamiento de estos. En la sala de tratamiento de aguas se realizará un sistema de drenajes que evite la inundación de esta. Anejo a la planta de producción se instalarán los depósitos para el almacenamiento de hidrógeno, una balsa de efluentes y dos balsas de evaporación de 520 m² cada una.

Como parte de la infraestructura del proyecto, ocupando parte de las parcelas 05041, 05318, 05319, 05324, 05325, 05326, 05331, y 15039 del polígono 621, se encuentran las instalaciones de generación de energía renovable.

La planta de producción de hidrógeno se alimentará mayoritariamente mediante energía eléctrica de origen renovable, generada en las propias instalaciones a través de un parque eólico y una planta solar fotovoltaica proyectados en el ámbito del proyecto. Estas instalaciones de generación permitirán el suministro directo de energía al electrolizador en régimen de autoconsumo, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y garantizando el carácter renovable del hidrógeno producido. Adicionalmente, se prevé una conexión a la red eléctrica como respaldo operativo en aquellos periodos en los que la generación renovable no resulte suficiente.

4. *Descripción del proceso productivo.*

El objetivo del presente proyecto es la producción de hidrógeno de alta pureza para su posterior comercialización. A tal fin, es necesario disponer de una planta de producción de Hidrógeno siendo en este caso el proceso elegido la electrolisis de moléculas de agua, dando como resultado la producción de gas hidrógeno y oxígeno con una potencia de 25 MW.

La electrólisis del agua es una reacción electroquímica que tiene lugar dentro de las pilas. La electricidad se aplica al ánodo y al cátodo a través de la membrana de intercambio de protones (PEM) y hace que el agua (H2O) se divida en las moléculas que la componen, hidrógeno (H2) y oxígeno (O2).

Un electrolizador PEM utiliza un polímero sólido conductor de iones. Cuando se aplica una diferencia de potencial (voltaje) entre los dos electrodos, el oxígeno cargado negativamente de las moléculas de agua cede su electrón en el ánodo para formar protones, electrones y O2 en el ánodo. Los iones H+ viajan a través del polímero conductor de protones hacia el cátodo, donde toman un electrón y se convierten en átomos neutros de H que se combinan para formar H2 en el cátodo. El electrolito y los dos electrodos se encuentran entre dos placas bipolares. La función de la placa bipolar es transportar el agua a las placas, transportar los gases del producto fuera de la célula, conducir la electricidad y hacer circular un fluido refrigerante para enfriar el proceso.

Varias celdas individuales del electrolizador se conectan en serie para formar el componente principal de un sistema de electrolizador –la pila de celdas– en la que se produce tanto hidrógeno como oxígeno. Las pilas se inundan continuamente con agua desionizada (DI) que actúa como materia prima para la reacción y proporciona refrigeración para el calor que se forma como subproducto. La pila de celdas incluye un monitor de tensión de la celda (CVM) que supervisa e informa del estado de la pila.

Dentro de la pila tiene lugar el proceso de electrólisis, que utiliza electricidad de corriente continua para dividir el agua desionizada (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) utilizables. El único subproducto de esta reacción electroquímica es el calor.

La planta de hidrógeno se divide en tres sistemas:

1. Sistema de Producción de hidrógeno
2. Sistema de Servicios Auxiliares o Balance de Planta (BoP)
3. Sistema de Almacenamiento

La planta usará aire de instrumentos para operar las principales válvulas de control, así como otros instrumentos.

La planta requerirá el suministro de diferentes gases para apoyo en los diferentes procesos, concretamente será necesaria la dotación de un suministro de nitrógeno para lo cual será necesario instalar una unidad de botellas de nitrógeno compuesta por un botellero y un colector, un generador de nitrógeno o un tanque de nitrógeno líquido con un vaporizador. Este nitrógeno es necesario para purgar y cubrir el proceso del electrolizador.

La planta dispondrá de un sistema de ventilación forzada al que irán conectados dos colectores:

- Colector de ventilación de H2. Se conectará a este colector todos los venteos provenientes de las unidades y módulos en los que esté presente el hidrógeno, concretamente pero no exclusivamente el módulo de stacks, el módulo de hidrógeno gas y el sistema de purificación de hidrógeno (si es instalado).

- Colector de ventilación general. El resto de venteos de la planta, incluyendo el del módulo de oxígeno gas, se conectarán a este colector. El sistema de ventilación estará calculado para asegurar la renovación total del aire del edificio de la sección de producción de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

La capacidad de almacenamiento prevista es de 2 toneladas y el hidrógeno total de 2,238 toneladas.

Sistema de tratamiento de aguas.

- Sistema de pretratamiento: Recoge el agua procedente del sistema de captación. El agua bruta recibirá un tratamiento de cloración y coagulación mediante dosificación de hipoclorito sódico y un coagulante previo a un sistema de filtración. Los filtros estarán compuestos por un relleno de arena/antracita cuya función es disminuir su contenido en sólidos en suspensión, materia orgánica y cualquier sólido arrastrado. El agua filtrada se almacenará en un tanque de agua filtrada desde donde se alimentarán los sistemas de refrigeración, protección contra incendios, agua potable y producción de agua desmineralizada.

- Sistema de desmineralización de agua: La desmineralización del agua se realizará mediante un sistema de ósmosis inversa el cual contará con una bomba de alta presión para alimentación del sistema, equipo de lavado de las membranas y la instrumentación necesaria para el control de calidad y dosificaciones. En función de la calidad de agua requerida esta se complementará con una etapa de afino mediante electrodesionización o lecho mixto para obtener la calidad final necesaria de agua desmineralizada necesaria para la producción del hidrógeno. El dimensionamiento de final del sistema de agua desmineralizada será concretado una vez definida la analítica completa del agua de aporte y los requerimientos específicos del agua desmineralizada. El agua desmineralizada se acumulará en un tanque con las dimensiones adecuadas para alimentar el proceso.

La producción de agua de refrigeración se llevará a cabo mediante un sistema en circuito cerrado.

Para el enfriamiento de las corrientes de H2 y O2 se requiere la utilización de agua enfriada. Para ello se usará un enfriador de agua (chiller) que utiliza agua glicolada al 50%.

El sistema de tratamiento de efluentes estará diseñado para tratar las corrientes de rechazo de la planta de tratamiento de aguas de la planta. El diseño del sistema de efluentes se realizará con el objetivo de recuperar el máximo de agua posible para ser reutilizadas y disminuir las necesidades de agua de aporte.

Los rechazos de la planta de tratamiento de agua que se destinarán al sistema de tratamiento de efluentes. No se prevé su vertido a las aguas continentales, sino que se ha previsto la instalación de balsas de evaporación. Se estima un caudal de 120.000 litros/día que suponen un volumen de 43.800 m^3 anuales.

Red de aguas fecales recogidas en los edificios que se llevarán a un sistema de tratamiento de aguas de tipo compacto. El sistema propuesto para el tratamiento de las aguas fecales generadas consta de una sedimentación primaria con una digestión anaerobia de fangos. El sistema está formado por un depósito, fabricado de una sola pieza para su instalación enterrada. El tanque separador dispone de dos compartimentos, para mejorar la retención de sólidos y flotantes. Se dispondrá de una conducción de venteo para extracción de los gases generados en la digestión anaerobia, así como de dos bocas de registro directo con el fin de vaciar mediante camión cisterna los materiales que periódicamente queden retenidos.

Las aguas pluviales en la zona urbanizada del proyecto serán recogidas en una red independiente para evitar ser contaminadas por cualquier equipamiento de la planta.

5. *Capacidad de la instalación y relación de productos. Consumo de materias primas.*

5.1. Capacidad de la instalación y relación de productos.

En función de la energía que el proyecto es capaz de generar y si finalmente se opta por complementar el suministro de energía eléctrica al electrolizador a través de un Acuerdo de Compra de Energía (PPA), se estima una producción de hidrógeno de aproximadamente 2.000 – 4.000 toneladas de hidrógeno anuales.

Además, se producirá oxígeno en una cantidad proporcional a la producción de hidrógeno que será evacuado a la atmósfera o se envasará para su comercialización. Se estima esta cantidad en 31.152 toneladas/año

5.2. Consumo de materias primas y auxiliares.

Materia	*Cantidad/año*		*Proceso en el que interviene*
Coagulante (Sulfato de aluminio)	30	t/año	Tratamiento de agua de aporte
Hipoclorito Sódico	1,2	t/año	Tratamiento de agua de aporte
Bisulfito Sódico	18	t/año	Tratamiento de agua de aporte
Antiincrustante	3	t/año	Tratamiento de agua de aporte
Sosa	6	t/año	Tratamiento de agua de aporte
Nitrógeno	262.800	Nm^3/año	Purgado de electrolizador e instrumentación

6. *Consumo de recursos.*

6.1. Consumo de agua.

El sistema de producción de hidrógeno utiliza agua como materia prima para la producción de H2 a través de la ruptura de la molécula, por lo que el sistema requiere agua de aporte. Adicionalmente, el sistema requiere agua para la refrigeración de alguno de los equipos que componen el proceso.

Se ha previsto la captación de agua a partir de agua subterránea a través de una concesión y/o una balsa de recogida a aguas pluviales para uso industrial que será tramitada en fases posteriores de la ingeniería.

El sistema de aporte estará compuesto por uno o varios pozos que aportarán el agua necesaria para el proceso, las instalaciones para los equipos de bombeo y auxiliares (tuberías, valvulería, etc.) para su aporte a la planta de tratamiento de aguas.

El consumo de agua bruta empleado como base para la realización del Proyecto es el expuesto a continuación:

Punto de consumo	*Consumo estimado m^3/año*	*Procedencia de las aguas*	*Destino de las aguas generadas*
Agua para aseos y vestuarios	4.380 m^3	pozo	Fosa séptica
Aguas de proceso	35.040 m^3	pozo	Balsa de evaporación
Agua de refrigeración	4.380 m^3	pozo	Balsa de evaporación
Agua de rechazo de efluentes	43.800 m^3	pozo	
	87.600 m^3	CONSUMO TOTAL ESTIMADO	

6.2. Energía eléctrica.

Recursos	*Consumo anual*	
Energía eléctrica	133,968	GWh/año

7. *Incidencia ambiental de la actividad.*

7.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.

En la operación del electrolizador se producirá oxígeno, que será venteado a la atmósfera mediante un colector. En ocasiones muy puntuales, puede ser necesario ventear hidrógeno a la atmósfera, debido a sobrepresiones en el electrolizador, estas situaciones serán minimizadas tratando de evitarlas, ya que supondría una pérdida del rendimiento de la producción de hidrógeno. No se contemplan antorchas

En cuanto al ruido, las principales fuentes de generación de ruido son: producidos por la subestación, la PFV (inversor, transformador y motor seguidor solar) y compresores y sistema de refrigeración, así como ruidos generados durante los trabajos de mantenimiento y reparación.

7.2. Producción y gestión de residuos.

Como consecuencia de la actividad de la instalación, se generan diversos residuos, tanto en el proceso productivo como en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones, a los que se les debe dar el destino adecuado. La cantidad de residuos peligrosos producidos es inferior a 10 t/año, y la de residuos no peligrosos es inferior a 1.000 t/año.

7.3. Vertido de aguas residuales.

El vertido de aguas residuales de proceso se realizará a la balsa de evaporación.

7.4. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción.

- No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

- Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

- Si en el transcurso de ejecución del proyecto aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

- La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

  En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

- Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

  En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

El promotor deberá elaborar un Plan de Autoprotección con el contenido mínimo que se establece en la normativa de aplicación. Una vez elaborado, este deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

- Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.

- Gestión de residuos. En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

  No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

  El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

  Las zonas de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos deberán estar delimitadas y señalizadas y con soleras de hormigón impermeables. Las zonas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos además deberán estar bajo cubierta, disponer de soleras de hormigón impermeables, así como sistemas de recogida y contención de derrames accidentales, tales como cubetos, arquetas ciegas, etc.

  Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para evitar el depósito en los terrenos próximos a las instalaciones de los mismos, ya sea de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos. Se adoptarán también medidas para evitar vertidos indeseados, así como cualquier riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

  Se deberá presentar un estudio de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; sin perjuicio de otras licencias urbanísticas, informes o autorizaciones que puedan ser preceptivos para su ejecución o puesta en servicio.

- Protección de los suelos. Las obras de construcción de las zanjas deberán quedar perfectamente delimitadas, evitando la afección fuera de estos límites. Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y

acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad, para su posterior utilización en el tapado de la zanja y su revegetación.

La remoción del terreno será la mínima imprescindible teniendo en cuenta que los paneles se implantarán en terrenos agrícolas mediante hincado directo sin cimentación. No se retirará la tierra vegetal en ninguna actuación a excepción de los viales y centros de transformación (y temporalmente en las zanjas), como máxima garantía de conservación del capital suelo.

Se buscarán todas las soluciones posibles para evitar o reducir la transformación del suelo sobre el que se asienten la planta de producción de hidrógeno y su planta solar fotovoltaica asociada. Para ello, no se eliminará la tierra vegetal, como máxima garantía de conservación del capital suelo. Las zanjas de cableado, los viales internos, módulos, etc., no se pavimentarán ni se cubrirán con grava o zahorra. Solo para aquellos caminos principales que sí deban estar pavimentados, se emplearán zahorras o materiales de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, se deberá remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación de cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

- Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. En este sentido, los vallados perimetrales de la planta deben permitir el acceso a la zona de servidumbre de los cauces.

  Para cualquier actuación en zona de policía de cauce público, como es el caso, se deberá obtener previamente, la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

  En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  En el caso de que se produjera algún vertido sobre el dominio público hidráulico, se deberá disponer de forma previa de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

  Respecto a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, se deberá cumplir con lo informado por el Organismo de cuenca en el marco de la autorización ambiental integrada.

Se deberá garantizar en todo momento el cumplimiento, en todas las masas de agua potencialmente afectadas, de las normas de calidad ambiental establecidas en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Se deberá diseñar un protocolo de emergencias, en previsión de la ocurrencia de accidentes o fallos en las instalaciones, así como de los escenarios climáticos y sísmicos más desfavorables. Dicho protocolo deberá contemplar, como medidas mínimas, el cese inmediato de la actividad, la colocación de barreras u otros mecanismos para evitar un deterioro adicional de las aguas, y el aviso inmediato al Organismo de cuenca, a Protección Civil y a la autoridad sanitaria y ambiental de la Comunidad Autónoma.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se deberán elaborar protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces públicos y de los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas zonas deberán ser recogidas y gestionados adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos en las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

- Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

  Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

- Contaminación lumínica. Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.

- Protección de infraestructuras y vías de acceso. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

  Se aprovecharán las carreteras y caminos existentes para el acceso de vehículos y maquinaria durante las obras; no se planteará la apertura de otros nuevos salvo en casos justificados. También se definirán de forma precisa las zonas destinadas al tránsito de los mismos, tanto durante las obras, como posteriormente, para las labores de mantenimiento de las instalaciones.

  El mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura viaria de accesos correrá a cargo de la empresa promotora.

- Protección de los hábitats naturales la flora y la vegetación. Se ajustará el vallado perimetral de manera que se excluyan las zonas correspondientes a monte arbolado. De igual manera, el ducto para la tubería de vertido habrá de enterrarse bajo camino existente o al margen de éstos, sin afectar a la masa arbolada que lo rodea.

  Se deberán conservar tanto los árboles aislados como la mancha de encinas ubicada al norte de las instalaciones y otras pequeñas manchas de vegetación natural dispersa existentes en la zona de implantación de las instalaciones.

  Se elegirán modelos de hincas y placas que ofrezcan una altura suficiente de los módulos que permita un sustrato vegetal que propicie un nivel de biodiversidad aceptable para evitar islas inertes en el territorio. Asimismo, se permitirá el crecimiento de vegetación natural en las zonas no ocupadas por los módulos fotovoltaicos siempre que se garantice el acceso a los mismos para su inspección y mantenimiento y que no interfieran en la producción de energía mediante la producción de sombras.

Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que se establecen las normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

- Protección de la fauna. De forma previa al inicio de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras, se realizará una prospección para detectar la presencia de fauna en las zonas de trabajo. En caso de detectarse nidificaciones o refugios, se iniciarán las obras fuera del periodo reproductivo de las especies identificadas cuando estas estén incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o el Catálogo de Especies Protegidas.

  Se destinarán una o varias áreas, dentro del recinto de la PFV para la instalación de zonas de refugio con la plantación de pequeños bosquetes de vegetación arbórea o arbustiva. En términos generales se considera suficiente un 1% de la superficie total ocupada por los paneles solares, ubicando estas zonas junto al cerramiento u otras zonas como puede ser aquellas utilizadas para los acopios durante la ejecución de la obra. En todo caso, dada la gran cantidad de superficie interior a los cerramientos que no estará ocupada por paneles solares, dicho porcentaje podría incrementarse como medida correctora.

  Se conservarán las charcas existentes en el interior del vallado procurando, en su caso, que se generen unas condiciones óptimas para su llenado y su utilización por la fauna del entorno, respetando una franja de, al menos, 10 m, en la que no se instalarán seguidores fotovoltaicos.

  Los vallados perimetrales a las instalaciones, a excepción de los de los centros de transformación, si los hubiera, deberán ser permeables a la fauna. Para garantizar esto, se deberá emplear un vallado de tipo cinegético o ganadero, con luz de malla amplia, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno. Además, será conveniente ejecutar pasos de fauna en su parte inferior, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm en algunos puntos del vallado, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna, distribuyéndose preferiblemente a razón de una cada 150 m de vallado. La altura del cerramiento no será superior a los 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes como el alambre de espino.

  En el caso de existir vallados en las parcelas colindantes no incluidas en el proyecto, se deberá evitar la coincidencia de dobles vallados.

  Dado que en el entorno del área de implantación de la planta de generación de hidrógeno verde Moreruela II se tiene constancia de la presencia de varias colonias de cernícalo primilla, se procederá a la adecuación de los tejados de las naves y otras construcciones proyectadas, para que puedan acoger nidales aptos para la nidificación del cernícalo primilla. Para ello, se analizará la posibilidad de acondicionar estas cubiertas, considerando la necesidad de que las mismas deben situarse a una altura superior a los 4 m. En su defecto, podrá optarse por la construcción, siguiendo sistemas constructivos tradicionales, de pequeñas edificaciones que, ofrezcan condiciones que puedan resultar atractivas para la especie o en la adecuación de los tejados de otras edificaciones situadas en el entorno.

- Protección de vías pecuarias. Las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial. En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley.

- Maquinaria. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.

- Integración ambiental, visual y paisajística. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras.

  Los taludes, en caso de ser necesarios, serán minimizados con un adecuado perfilado, y recubiertos por una capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que ocupa la superficie de la planta fotovoltaica.

  Las zanjas de cableado y los viales internos entre los seguidores y los módulos no se podrán pavimentar, ni cubrir con grava o zahorra. En aquellos caminos principales que por su uso previsto sí requieran de actuaciones de consolidación, estas se realizarán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

  Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno y únicamente se admitirá la cimentación como alternativa, previa justificación y solicitud de informe de afección.

  Para la integración paisajística del proyecto, deberán contemplarse, entre otros factores, la adecuación de las características constructivas de sus diferentes elementos e instalaciones, a lo establecido en la normativa municipal vigente. Se buscará la integración visual de edificios, construcciones (aunque sean móviles) y de los equipamientos, adecuando los acabados, texturas y tonalidades a la tipología constructiva local. Se prestará especial atención a los acabados del proyecto en aspectos como la adaptación de viales interiores, el mantenimiento de zonas con vegetación natural tan extensas como sea posible, vallados perimetrales de las instalaciones, así como a un correcto mantenimiento de las instalaciones.

  Para mejorar su integración visual, las pantallas vegetales que pudieran instalarse evitarán disposiciones lineales y se diseñarán de forma irregular, al objeto de generar mosaicos de vegetación que simulen la vegetación natural en alturas, formas, texturas, etc.

  Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor del vallado de las instalaciones a modo de pantalla vegetal. Esta, se realizará por la parte exterior del vallado, con un mínimo de 2 metros de anchura, por bosquetes, con pequeñas alineaciones a tresbolillo. Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, como escobas y rosáceas, entre otras, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el promotor tendrá que retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

Para mejorar su integración visual, las pantallas vegetales evitarán disposiciones lineales y se diseñarán de forma irregular, al objeto de generar mosaicos de vegetación que simulen la vegetación natural en alturas, formas, texturas, etc.

- El promotor deberá mantener la plantación durante la vida útil de la planta fotovoltaica, realizando los cuidados y tratamientos silvícolas que sean necesarios, limitando su altura, así como su continuidad vertical y horizontal para garantizar la compatibilidad con los paneles solares y con el mantenimiento de la masa forestal de acuerdo con las medidas preventivas ante la propagación de incendios forestales.

- El material forestal de reproducción a emplear en la restauración vegetal (frutos, semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

- Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al finalizar los trabajos de construcción, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, mediante su preparación y acondicionamiento, realizándose, si fuera necesaria, la remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes. También se realizará una restauración de zonas con especies vegetales, según lo descrito en el apartado anterior. En caso de accidente, antes de la restauración final de los terrenos, deberá efectuarse la descontaminación del suelo.

  Las vías pecuarias afectadas deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial. En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones que afectan a las vías pecuarias deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley. La señalización de obra será de carácter provisional y se retirará completamente a la finalización de los trabajos.

  En caso de que se vea alterado el drenaje natural del terreno por las obras de infraestructura, remodelación y construcción de accesos, u otras anexas al proyecto, dicho drenaje natural deberá ser restaurado o restituido adecuadamente.

  Una vez finalizadas las obras se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra

• Medidas para el control inicial de la actividad.

Según lo recogido en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales, y en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación dispondrá de un plazo de cinco años, desde la publicación de la presente Resolución, para iniciar su actividad. Con carácter previo a dicho inicio, presentará una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39. Toda esta documentación deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad, que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

- Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de autorización ambiental.

- Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

- Acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.

- Declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía financiera, utilizando los modelos de declaración responsable del anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en aplicación del artículo 34.3 del real decreto mencionado.

• Fase de explotación

A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).

El Diario Oficial de la Unión Europea del 12 de diciembre de 2022 publicó la Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Para ello acreditar con la comunicación de inicio el cumplimiento de las MTD abajo relacionadas que están en relación con el condicionado ambiental del Anexo II.

MTD DE CARÁCTER GENERAL

Sistema de Gestión Ambiental

Para la MTD 1, relativa a poseer un sistema de gestión ambiental, la empresa tiene previsto implantar un sistema de gestión ambiental (SGA). La implantación de SGA estará realizada antes de la comunicación de inicio de la actividad.

En aplicación de la MTD 1, la instalación deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda los ítems que en ella se describen, con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con dicha MTD.

La información pertinente contenida en el SGA incluida en el apartado 2 indicado en el párrafo anterior, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet con la comunicación de inicio de la actividad.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez a más tardar un año después de la comunicación de inicio o antes del 1 de marzo del año siguiente y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación, con el presente artículo.

Gestión energética

Para la MTD 2 reducción de emisiones al agua y a la atmósfera y la reducción del uso del agua, la MTD consiste en establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y gases residuales como parte del SGA.

Como parte del SGA la empresa realizará un flujograma de aguas y gases residuales y en particular los siguientes ítems adaptados a la empresa:

i Información sobre los procesos de producción de sustancias

ii Información, tan completa como sea posible, sobre las características de los flujos de aguas residuales:

Control de proceso

Para la MTD 3. Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD 2), la MTD consiste en controlar los principales parámetros del proceso (incluido el control continuo del caudal de aguas residuales, el pH y la temperatura) en lugares clave (por ejemplo, entrada al tratamiento previo y entrada al tratamiento final). No hay vertido de aguas residuales a dominio público ni a colectores municipales.

Para la MTD 4, consiste en controlar las emisiones al agua de conformidad con las normas EN, al menos con la frecuencia mínima que se indique en la normativa municipal, autonómica y estatal vigente. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

Aunque en la instalación no se producen la mayoría de los contaminantes descritos en esta MTD, el agua de rechazo del proceso de purificación lo más probable será que contenga altas cantidades de sales de calcio, magnesio y/o aluminio además de una alta conductividad. En la arqueta de control situada a la salida del tanque de homogeneización se medirán en continuo la conductividad, temperatura, caudal, ph, etc. Controlando estos parámetros además de presiones y otros, sabremos el grado de colmatación de las membranas semipermeables del sistema de purificación de agua.

También existirán arquetas de control a la entrada de la fosa séptica, a la salida de la planta de separación de hidrocarburos y a la salida de la planta de ósmosis en las que se puede medir en caso de funcionamiento anómalo de la planta.

Emisiones difusas

Para la MTD 5, No aplica ya que en la instalación no se producen emisiones difusas de COV a la atmosfera, por lo tanto, no procede controlar ninguna emisión de COV en la instalación.

Para la MTD 6, No aplica ya que no se espera que se produzcan emisiones de olores.

Emisiones al agua

Para la MTD 7, relativa reducir el consumo de agua y la generación de aguas residuales, la MTD consiste en reducir el volumen y/o la carga contaminante de los flujos de aguas residuales, fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso de producción y recuperar y reutilizar las materias primas.

El único parámetro crítico que afecta a las aguas del proyecto es la conductividad del agua de descarte del proceso de ósmosis. No se espera que dicha agua tenga carga de ningún otro tipo de contaminante reseñable. La planta tratara de dar un segundo uso al agua de rechazo de la ósmosis, como por ejemplo para agua de riego, ajustando la conductividad.

Para la MTD 8, relativa evitar la contaminación de aguas no contaminadas y reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.

La Planta de hidrógeno verde, contará con redes separativas, diferenciando las aguas de proceso, aguas pluviales potencialmente contaminadas, agua pluviales limpias y sanitarias.

Las aguas de limpieza y pluviales se recogerán y se harán pasar por un separador de grasas e hidrocarburos.

Las aguas sanitarias que se generen en la planta irán a fosa séptica vaciada periódicamente por un gestor autorizado.

Para la MTD 9, relativa a evitar las emisiones incontroladas al agua, la MTD consiste en prever una capacidad de almacenamiento tampón adecuada para las aguas residuales generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, sobre la base de una evaluación del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contaminante, los efectos en tratamientos posteriores y en el medio receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo, control, tratamiento, reutilización).

Por ello se instalará una balsa de efluentes y dos balsas de evaporación. Esto garantiza tanto la retención de agua de vertido en caso de funcionamiento anormal como en caso de limitaciones temporales por otro tipo de cuestiones en el punto de vertido. Este almacenamiento pulmón recogerá también las aguas pluviales tras su paso por un separador de grasas e hidrocarburos.

Las medidas de control a llevar a cabo sobre el vertido serán:

- Instalación de una arqueta de control para la toma de muestras.
- Análisis diario de conductividad y pH.
- Análisis químico mensual por laboratorio acreditado.
- Cualquier otra medida establecida en la autorización de vertido por la CHD.

Para la MTD 10, relativa a reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de aguas residuales que incluya una combinación adecuada de las técnicas, en el orden de prioridad que figura a continuación.

a) Técnicas integradas en el proceso

b) Recuperación de contaminantes en origen

c) Pretratamiento de las aguas residuales

d) Tratamiento final de las aguas residuales.

Esto ha sido tenido en cuenta en diseño de modo que:

- Para el agua de proceso no se espera necesario ningún tipo de actuación y simplemente se tendrá una arqueta de control para la toma y medición de parámetros con la frecuencia que se estime necesaria.
- Para las aguas pluviales en zonas frecuentadas con vehículos y las aguas de efluentes aceitosos se instalará un separador de grasas e hidrocarburos para eliminar posibles derrames accidentales de combustibles como consecuencia del tráfico rodado antes de su llegada al punto de vertido. Este proceso incluye un desbaste, desarenado y separación de agua y aceites.
- Para aguas de consumo auxiliar, limpieza, mantenimiento y sanitarias, estas se dirigirán a una fosa séptica enterrada, donde serán almacenadas para su posterior recogida y tratamiento por gestor autorizado.

Para la MTD 11, No aplica. Para el caso de la planta de producción de hidrógeno cabe destacar que no se generarán aguas residuales que no sean asimilables por el cauce seleccionado para su vertido. A pesar de ello los productos compactos como el separador de hidrocarburos y la fosa séptica incluyen pretratamientos como el desbaste o desarenado.

Para la MTD 12, No aplica. No se generarán aguas residuales que no sean asimilables por el cauce seleccionado. Las aguas provenientes de pluviales y limpieza de equipos pueden considerarse homogeneizadas al pasar por un tanque de tormentas.

En el separador de hidrocarburos se produce la separación física como pretratamiento usando el desbaste y el desarenado.

Para MTD 13, relativo a evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de residuos que van a enviarse para su eliminación, la MTD consiste en establecer y aplicar, en el marco del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), un plan de gestión de residuos que, por orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen para su reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios.

La empresa realizará la elaboración e implantación del plan de gestión de residuos como parte del SGA. Los residuos generados serán gestionados atendiendo a la Ley 7/2022 de 8 de abril. En la planta se primará la revalorización, reciclado y recuperación de los residuos en la medida de lo posible. La eliminación en última instancia se gestionará mediante gestor autorizado.

Para la MTD 14 No aplica ya que no se producen lodos de aguas residuales, por tanto, no es de aplicación su tratamiento o eliminación. La generación de lodos se estima reducida, al ser exclusivamente consecuencia de la separación de aguas y aceites en el separador de hidrocarburos por lo que su volumen es lo suficientemente reducido como para ser almacenado y gestionado a través de gestor autorizado. Se estudiará como parte del proceso del SGA el uso del calor residual de la planta para un proceso de secado de estos antes de ser encargado a gestor autorizado.

Emisiones al aire

Para la MTD 15 No aplica. La planta no genera gases residuales. Como compuestos gaseosos del proceso productivo y/o que puedan generarse en la planta tan solo encontramos el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno es liberado directamente a la atmósfera al tratarse de un gas inocuo a efectos de impacto en el medioambiente. El hidrógeno es recogido para su venta, como objeto del proyecto y por seguridad, en caso de fugas, purgas controladas o liberaciones de hidrógeno por mantenimientos, reparaciones, paradas o cualquier otra circunstancia, este hidrógeno será liberado directamente a la atmósfera. Al tratarse el hidrógeno de un gas muy ligero asciende rápidamente y se pierde en las capas altas de la atmósfera sin perjuicio para la salud o el medio. Se estima mucho más dificultoso y peligroso, a efectos de seguridad y riesgo de explosión y/o incendio, tratar de recoger dicho hidrógeno, por lo que la presente MTD no aplicaría.

Para la MTD 16 No aplica. La planta no genera gases residuales. Se incorporará en el SGA y en el propio plan de operación de la planta el control de gases, y reiterando lo comentado en el punto de la MTD 15 y por motivos de seguridad, atmósferas ATEX y riesgos de incendio/explosión, los gases residuales, oxígeno e hidrógeno, no serán sometidos a tratamientos, por lo que no aplicaría.

Para la MTD 17 No aplica. En el caso que aplica y por motivos de seguridad no se estima oportuno la canalización y recolección de hidrógeno que tenga que liberarse en condiciones operativas no rutinarias, prefiriéndose su liberación directa a la atmósfera sin quema en antorcha. El hidrógeno es muy ligero, asciende rápidamente una vez liberado y escapa de la atmósfera, sin tener impacto en el medioambiente.

Para la MTD 18 No aplica, al no ser factible la quema del hidrógeno en antorcha por motivos de seguridad.

Para la MTD 19 No aplica ya que no se producen emisiones al aire de COVs, por tanto, no es de aplicación.

Para la MTD 20 No aplica ya que previsiblemente no se producirán emisiones de olores. La cantidad mínima de lodos que se producirán en el separador de hidrocarburos se almacenaran en recipientes cerrados para evitar la emisión de olores y su tratamiento será mediante gestor autorizado.

Para la MTD 21 No aplica. La actividad no genera olores. En el caso que aplica, por un lado a la planta de depuración de aguas sanitarias se le aplica un tratamiento biológico, pues los compuestos que puedan encontrarse en dichas aguas son fácilmente solubles en agua y fácilmente bioeliminables, y por otro lado para las aguas y lodos del separador de hidrocarburos los lodos se almacenarán y se establecerán unos tiempos de permanencia de esos lodos hasta su recogida y se regulará un mantenimiento frecuente del sistema de aireación, con opción a utilizar el excedente de oxígeno puro generado en la planta para optimizar el tratamiento aeróbico de dichos lodos.

Para la MTD 22 No aplica. No cabe esperar que se confirmen molestias por ruidos. En esta fase se ha realizado un estudio acústico favorable a la normativa estatal. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA.

No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.

Para la MTD 23 relativa a evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas en dicha MTD.

Desde la fase de proyecto se han tenido en cuenta medidas para la minimización de ruidos como la localización adecuada de los equipos, las medidas operativas, así como las labores de mantenimiento previstas de manera periódica.

CUADRO RESUMEN DE MTD

MTD	*DESCRIPCIÓN*	*RESUMEN*	*IMPLANTACIÓN*	*COMENTARIOS*
MTD1	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	ADAPTA	SI	A implantar antes de la comunicación de inicio de la actividad y certificar al año de operación de la actividad
MTD2	REDUCCION DE EMISIONES AL AGUA A LA ATMOSFERA, REDUCIR EL USO DEL AGUA	ADAPTA	SI	El proyecto contempla un balance masas y energía reflejado a través de diagramas en los que se identifica el origen de las emisiones. Como se ha detallado en el apartado E] 3, el rechazo de agua generado en el proceso de desmineralización de agua bruta y en la purga del circuito de refrigeración. En el caso del efluente de la PTA, se trata de aguas limpias y potables, cuya característica más reseñable es el incremento en su dureza y sus niveles de conductividad. En el caso de la corriente de purga, ésta tiene una mayor concentración que el agua de captación e incluye los compuestos añadidos para el tratamiento del agua. La caracterización de los flujos de vertidos será ampliada y revisada durante la explotación de la planta
MTD3	CONTROL EMISIONES AL AGUA	ADAPTA	SI	A la salida de los electrolizadores se instalará un caudalímetro y un medidor continuo de la conductividad del agua de rechazo del proceso.
MTD4	CONTROL MONITORIZACION EMISIONES AL AGUA	ADAPTA	SI	Tras la analítica de aguas se determinará los contaminantes y su frecuencia de control.
MTD5	CONTROL EMISIONES DE COVS	NO APLICA	NO	La actividad no genera emisiones difusas de COVs.
MTD6	CONTROL DE OLORES	NO APLICA	NO	La actividad no genera olores.
MTD7	REDUCIR CONSUMO DE AGUAS Y GENERACION DE AGUAS RESIDUALES	ADAPTA	SI	El proceso está diseñado para reducir al máximo el consumo de recursos (agua y materias primas).
MTD8	RECOGIDA Y SEPARACION DE AGUAS RESIDUALES	ADAPTA	SI	El proyecto prevé redes separativas de aguas sanitarias, pluviales limpias/contaminadas y de proceso.
MTD9	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TAMPON PARA AGUAS CONTAMINADAS	ADAPTA	SI	El agua de rechazo se almacenará en una balsa de efluentes y dos balsas de evaporación

MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD10	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADAPTA	SI	En la planta de producción de hidrógeno se intentará minimizar al máximo la generación de contaminantes al agua. Las únicas aguas de proceso serán las aguas de rechazo de la planta de tratamiento de agua bruta
MTD11	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NO APLICA	NO	La planta no cuenta con EDAR Propia. Las aguas pluviales contaminadas se recogen en una red separativa y se conectan a un separador de hidrocarburos y las aguas sanitarias pasan primero por una fosa séptica.
MTD12	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NO APLICA	NO	No existen aguas residuales que no sean admitidas por el cauce público. Las aguas sanitarias de la fosa séptica se retiran por gestor autorizado.
MTD13	RESIDUOS	ADAPTA	SI	Los residuos generados serán gestionados atendiendo al principio de jerarquía (art 8. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).
MTD14	RESIDUOS. REDUCIR VOLUMEN DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES	NO APLICA	NO	La instalación no dispone EDAR propia; por tanto, no se generan lodos
MTD15	RECOGIDA DE GASES RESIDUALES	NO APLICA	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD16	TRATAMIENTO DE GASES RESIDUALES	NO APLICA	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD17	EVITAR LA EMISIONES AL AIRE DE LAS ANTORCHA	NO APLICA	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD18	REDUCIR EMISIONES DE LA ANTORCHAS	NO APLICA	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD19	EVITAR EMISIONES DIFUSAS DE COV	NO APLICA	NO	La actividad no genera emisiones difusas de COVs.
MTD20	EVITAR O REDUCIR LA EMISION DE OLORES	NO APLICA	NO	La actividad no genera olores.
MTD21	EVITAR O REDUCIR LA EMISION DE OLORES DERIVADAS DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS	NO APLICA	NO	La actividad no genera olores.

MTD	DESCRIPCIÓN	RESUMEN	IMPLANTACIÓN	COMENTARIOS
MTD22	EVITAR O REDUCIR LAS EMISIONES DE RUIDO	NO APLICA	NO	No cabe esperar molestias por ruidos. Realizado un estudio de impacto acústico en el que se ha comprobado que no se van a producir superaciones de los niveles de ruido establecidos en la normativa. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA. No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.
MTD23	EVITAR O REDUCIR LAS EMISIONES DE RUIDO	ADAPTA	SI	En proyecto ya se han considerado soluciones de diseño y de tipo constructivo que tienen efectos positivos a nivel de prevención y corrección de los niveles sonoros en el exterior (aislamiento/encapsulamiento de equipos, instalación de silenciadores, instalación de equipos en el interior de edificaciones). Adicionalmente, se realizará un apantallamiento en la torre de refrigeración y los aerocondensadores, así como la instalación de un cerramiento de panel acústico. Asimismo, se realizarán operaciones de inspección continua del funcionamiento de los equipos con altas emisiones de ruido.

B. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	Código
Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad >= 1.000 t/año y < 10.000 t/año	B04041606
Almacenamiento de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos con capacidad < 100 m^3	- 04041502

B.1. Emisiones canalizadas.

La planta dispondrá de un sistema de ventilación forzada al que irán conectados dos colectores:

• Colector de ventilación de H2

Se conectará a este colector todos los venteos provenientes de las unidades y módulos en los que esté presente el hidrógeno, concretamente pero no exclusivamente el módulo de stacks, el módulo de hidrógeno gas y el sistema de purificación de hidrógeno (si es instalado).

• Colector de ventilación general

El resto de los venteos de la planta, incluyendo el del módulo de oxígeno gas, se conectarán a este colector.

El sistema de ventilación estará calculado para asegurar la renovación total del aire del edificio de la sección de producción de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. Las potencias y número de equipos necesarios se concretarán en la fase de ingeniería de detalle.

El oxígeno se puede tratar como un sub-producto de la planta, de forma que, existiendo una viabilidad económica, pudiera almacenarse y comercializarse en el futuro.

En ocasiones muy puntuales, puede ser necesario ventear hidrógeno a la atmósfera, debido a sobrepresiones en el electrolizador, estas situaciones serán minimizadas tratando de evitarlas, ya que supondría una pérdida del rendimiento de la producción de hidrógeno. El venteo se realizará a través de una evacuación segura

Los venteos de H2 y O2 a la atmósfera no se consideran emisiones contaminantes según el Reglamento n.º166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Tampoco están incluidos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

B.2. Valores Límite de Emisión.

No existiendo focos contaminantes de emisión canalizada sistemáticos, no se establecen VLE para esta instalación.

B.3. Emisiones difusas.

Los focos de emisiones difusas implicadas en la planta serán:

- Las generadas por los vehículos (camiones y furgonetas) que circulen por la planta para realizar el trabajo de reparto, expedición y recepción, así como los vehículos particulares implicados en el repostaje.
- Las que se pueden generar en caso de venteo del sistema de hidrógeno.
- Las derivadas de la apertura de seguridad del sistema de nitrógeno.
- Las derivadas de fugas de hexafluoruro de azufre contenido en las celdas de los sistemas eléctricos.

Como parte del SGA, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.

- Para minimizar las emisiones difusas, y dado que el hidrógeno es un gas muy volátil inodoro e incoloro, además de ser extremadamente inflamable, se realizarán controles semanales de fugas de la instalación que estarán contenidos en el marco de un procedimiento incluido en el sistema de gestión ambiental. Existen para la detección de fugas equipos acústicos industriales portátiles basados en ultrasonidos con muy buenas prestaciones y resultados.

- Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.

- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.

- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.

- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.

- Control y monitorización del proceso, así como sistemas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.

- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

B.4. Olores.

No es de esperar que se produzcan molestias por este aspecto debidas a la actividad realizada.

En el caso que se produzcan denuncia, quejas o molestias constatas y evidentes por los posibles episodios de olor la empresa presentará un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental en el que se identificaran los focos de emisión tanto fijos como difusos, la estimación de compuestos olorosos y la posible afección a las zonas de población más próximas. También contendrá dicho plan un protocolo para la gestión de las posibles quejas que se originen.

B.5. Control interno de emisiones atmosféricas.

Mensualmente en el marco de un procedimiento incluido en el SGA, se revisarán los sistemas de detección de gas específicos para la detección de hidrógeno, oxígeno y para gases inflamables. Estos estarán conectados a una central de control, activando sirenas/señal luminosa pudiendo poner en marcha automáticamente sistemas de venteo o extracción o inducir la parada segura de los equipos que pudieran estar provocando la fuga de hidrógeno.

La monitorización de las fugas de hidrógeno permitirá al personal especializado a cargo de la planta valorar el peligro asociado a las distintas situaciones.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.6. Ruido y vibraciones.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.6.1. Focos de ruido.

Las principales fuentes de emisión acústica en la industria son:

- Electrolizadores
- Estaciones de compresión de hidrógeno
- Tránsito de vehículos
- Equipos de climatización, motores, maquinaria, compresores.

En el plan de gestión de ruido se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Los procedimientos de compra de equipos se harán teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y los equipos o maquinaria susceptibles de emitir ruido se instalarán con las correspondientes medidas de amortiguación sonora
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En los espacios donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Se limitará la velocidad de los camiones, evitando aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra.

B.6.2. Valores límite de emisión (VLE).

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, así como la normativa municipal si esta fuese más restrictiva. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq\ 5s}$ dB(A)*	Niveles max. dB(A)	
		Dia (8 h-22 h)	Noche (22 h-8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T

donde:

- El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{Keq}, T = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

  T= 5 segundos

B.6.3. Control externo de niveles de ruido.

En esta fase de proyecto la empresa ha aportado una simulación del estudio acústico con carácter favorable.

El primer informe de ruido se presentará en el plazo de dos meses desde la fecha de puesta en marcha de la instalación.

Pasado dicho periodo el programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado, cada 5 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación y se registrará asimismo el régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

C.1. Generación de residuos.

Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:

1. Planta de depuración de aguas: se generará un efluente de rechazo procedente del sistema de ósmosis inversa.

2. Estación electrolizadora: Como consecuencia del mantenimiento de la instalación se generarán residuos de filtros de carbón activo que serán gestionados a partir del proveedor mismo de la instalación.

3. Compresores y trafos: Como consecuencia del mantenimiento de estos se generarán residuos de aceite mineral.

4. Vertidos o derrames accidentales de aceites. Como consecuencia de tareas de mantenimiento. Se generarán absorbentes contaminados.

5. Tareas de limpieza: Se generarán envases de plástico contaminado.

Residuos No peligrosos

LER/LER-RAEE/ LER-VEH1	*Descripción[1]*	*Proceso[2]*	*Cantidad estimada (kg/año)[3]*
06 03 14	Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13.	2	300
19 09 04	Carbón activo usado	1	100
19 09 05	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas	1	100

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en kg/ año.

Residuos Peligrosos

LER/LER-RAEE/ LER-VEH1	*Descripción[1]*	*Proceso[2]*	*Cantidad estimada (kg/año)[3]*
13 03 07*	Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor	3	300
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	3	300
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	4	50
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	5	20
19 08 10*	Mezcla de grasas y aceites procedentes de la separación de aguas/sustancias aceitosas	4	100

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en kg/ año.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

C.2. Producción de residuos. Prescripciones generales.

A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y, de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos (residuos peligrosos <10t).

- La gestión de residuos deberá atender a la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, justificándose en caso de que no se respete el orden de prioridad establecido en dicho artículo.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

- El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

- Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

  En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

  Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

  A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

C.3. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León, como en el traslado de residuos entre Comunidades Autónomas, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

D. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

D.1. Prescripciones relativas al suelo.

La actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, y deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 de dicho Real Decreto.

D.2. Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

1. Los tanques o depósitos que contengan productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) dispondrán de sistemas de control y sistemas de contención con capacidad suficiente para contener el volumen máximo del depósito, y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.

2. Se realizarán revisiones y pruebas periódicas de los tanques de la instalación, de acuerdo con la normativa en vigor que sea de aplicación, para los productos almacenados.

3. Los productos químicos que se encuentren en fase líquida deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.

4. En ningún caso se acumularán productos químicos de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.

5. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos.

   Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con la aplicación de las medidas que lo conforman.

   Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

   El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

6. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de productos químicos en la instalación.

   Cualquier derrame o fuga de tales sustancias que se produzca, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

   Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

7. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en materia de medio ambiente, a fin de que determine el contenido mínimo del informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debiera presentarse. Además, presentará informe base de suelo y aguas subterráneas de la parcela que se incorpore a la instalación.

8. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas, el titular de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecte el derrame o fuga accidental.

Si las concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos.

Tales circunstancias deberán notificarse al órgano competente en materia de medio ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).

9. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

10. Como regla general, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con productos químicos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al suelo o a las aguas, será obligatoria la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames. Este sistema constará de:

    - Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).

    - Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.

    En estas zonas se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas. En aquellas áreas donde exista posibilidad de traspaso de contaminantes al suelo o a las aguas y en las que no sea posible impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas, se dispondrá de un sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.

D.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas, con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

1. Características constructivas de los piezómetros y mapa de localización.

2. Con carácter general, se instalarán tres piezómetros en la instalación, uno de los cuales deberá estar situado aguas arriba y dos aguas abajo, en la dirección del flujo de las aguas subterráneas. Estos sondeos se deberán ejecutar y acondicionar como piezómetros que permitan el control de la afección a las aguas subterráneas.

3. Además, pasados tres meses del inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, los resultados del primer control cuantitativo de la calidad de las aguas subterráneas.

4. El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».

5. Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar anualmente.

6. El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.

7. Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.

E. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES.

El vertido de aguas residuales que se generan en la instalación está compuesto por los siguientes flujos:

- Aguas sanitarias n.º 1: Aguas residuales procedentes de duchas y lavabos.

- Aguas pluviales n.º 2: Aguas pluviales de instalación.

- Aguas residuales n.º 3: Aguas residuales procedentes del proceso.

La balsa de efluentes y las balsas de evaporación serán de una capacidad suficiente para almacenar el agua producida sin que en ningún caso o circunstancia pueda producirse vertidos a dominio público. A este fin, con el proyecto de ejecución habrá un estudio que determine la capacidad real de evaporación de agua en las balsas y la reducción de su volumen en las condiciones más desfavorables desde un punto de vista meteorológico usando datos de al menos 25 años para el cálculo del volumen de estas balsas. El volumen calculado, se incrementará en un 10% de margen de seguridad.

• *Control, seguimiento y vigilancia.*

Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable a la actividad, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

Remisión de Informes periódicos.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.

- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.

- Memoria resumen de la información sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad (cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado) contenida en el archivo cronológico referida al año anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

  Las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria se detallan en la página web de la Junta de Castilla y León.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.

Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes«, del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertidos al dominio público hidráulico establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de medio ambiente las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

De conformidad con lo declarado en el documento n.º 1–Memoria, el apartado 1.7.2.3. sistema de almacenamiento de hidrógeno, donde se detallan las características del almacenamiento de hidrógeno considerado y el contenido total de hidrógeno en el conjunto de la instalación, donde se concluye que la instalación no está afectada por el real decreto 840/2015 al ser la capacidad de almacenamiento de 2 toneladas y el hidrógeno total de 2,238 toneladas. Además, en el Proyecto Básico, Apartado 7–Condiciones preventivas en materia de accidentes graves, se analizan las sustancias recogidas por el RD 840/2015, de 21 de septiembre, presentes en la planta, y se determina que «...la cantidad almacenada de las sustancias peligrosas en la Planta es inferior a las 5 Tm, cantidad umbral de la columna 2 de la parte 3, por tanto, no es de aplicación el Real Decreto 840/2015.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Cualquier aumento en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno deberá ser comunicada a la consejería competente en prevención y control integrados de la contaminación a los efectos de valorar la modificación de esta autorización ambiental.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

En caso de anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, lo deberá comunicar a la Consejería competente en materia medio ambiente y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con la mayor urgencia posible, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales; en particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad, el titular:

  - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.

  - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente.

  - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad, previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo, a continuación, en consecuencia.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno.

De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos. Además, deberá presentar un informe de situación de suelo con el contenido mínimo que le indique el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

Otras condiciones administrativas.

Condición de operador de la instalación.

Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante el periodo que dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo, en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial, deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente autorización ambiental

Revisión de la autorización ambiental.

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para asegurar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Condiciones de transmisión de la titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere que el titular presente una comunicación a la Consejería competente en materia de medio ambiente, aportando la documentación que acredite dicho cambio.

Otras prescripciones sectoriales.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia y el consumo energéticos, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental.

Se deberá estudiar la adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), según se recoge en el Decreto 53/2015, de 30 de julio, por el que se establecen los procedimientos para la tramitación, suspensión y cancelación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales en la Comunidad de Castilla y León.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

CV: BOCYL-D-27102026-208-18